EDU MIN

Centro de Capacitación Especializado en Minería, Industria y Negocios

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN ESPECIALISTA EN COMERCIO INTERNACIONAL: GESTIÓN ADUANERA Y LOGÍSTICA

MÓDULO II: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADUANERA EN EL PROCESO DE IMPORTACIÓN

TEMA 14 – VALORACIÓN ADUANERAY LA OPERATIVIDAD PORTUARIA

PRESENTADO POR:
ING.GABRIEL ALAN ROSAPEREZ



ÍNDICE

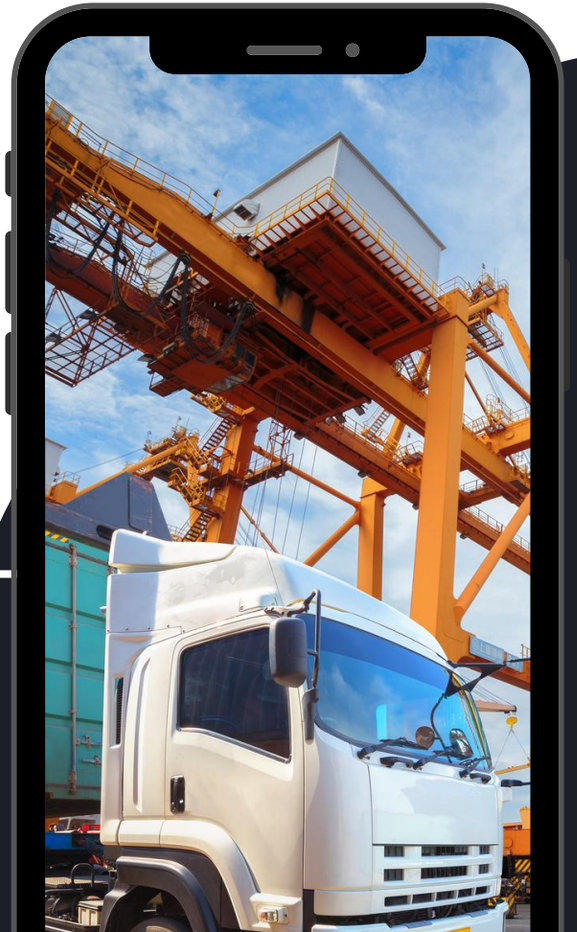
01 VALORACIÓN ADUANERA

02 OPERATIVIDAD PORTUARIA

EDU MIN

TEMA 1 :

VALORACIÓN ADUANERA





VALORACIÓN ADUANERA

Valoración de Mercancías

La valoración de los envíos se sujeta a lo establecido en el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC y demás normas aplicables.

Asimismo, el funcionario aduanero podrá establecer el valor en aduana en base a los valores referenciales de la Cartilla de Referencia de Valores publicada por la Administración Aduanera u otras fuentes previstas en sus instrucciones, sin perjuicio que el destinatario pueda solicitar la aplicación de los métodos de valoración del Acuerdo del Valor de la OMC. (1)

Procedimiento Específico DESPA-PE.01.10a Valoración de Mercancías según el Acuerdo del Valor de la OMC.

(1) Artículo 12° del Decreto Supremo N° 244-2013-EF

(Fuente: Sunat)

VALORACIÓN ADUANERA

El empresario importador y su asesor deben conocer sobre la valoración aduanera

- Evita arbitrariedades
- Evita incidencias en costos tributarios
- Ayuda a ser mas proactivo
- Reduce el impacto financiero
- Evita retrasos en el levante



VALORACIÓN ADUANERA

- Determinación del valor en aduana de las mercancías importadas.
- Si se aplica un derecho ad valorem, el valor en aduana es esencial para determinar los tributos por el producto importado.



VALORACIÓN ADUANERA

BASE LEGAL

-Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, aprobado por Resolución Legislativa N° 26407, publicada el 18.12.1994. En adelante, el Acuerdo.

-Decisión 571 de la Comunidad Andina - Valor en aduana de las mercancías importadas, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1023 el 15.12.2003.

-Resolución 1456 - Casos especiales de valoración aduanera, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2024 el 2.3.2012.

-Resolución 1684 - Reglamento Comunitario de la Decisión 571, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2340 el 28.5.2014. En adelante, el Reglamento Comunitario.

-Resolución 1952 - Sustitución de la Resolución 1239 sobre Adopción de la Declaración Andina del Valor, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3104 el 9.10.2017.

-Ley de los Delitos Aduaneros, Ley N° 28008, publicada el 19.6.2003, y modificatorias.

-Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo N° 1053, publicado el 27.6.2008, y modificatorias. En adelante, la Ley.

VALORACIÓN ADUANERA

BASE LEGAL

-Texto Único Ordenado de la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, aprobado por Decreto Supremo N° 150-2007-EF, publicado el 23.9.2007, y modificatorias.

-Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF, publicado el 22.6.2013, y modificatorias. En adelante, el Código Tributario.

-Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25.1.2019, y modificatorias.

-Reglamento para la valoración de mercancías según el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, aprobado por Decreto Supremo N° 186-99-EF, publicado el 29.12.1999, y modificatorias. En adelante, el Reglamento.

-Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo N° 121-2003-EF, publicado el 27.8.2003, y modificatorias.

-Decreto Supremo N° 009-2004-EF que establece disposiciones relativas a la aplicación del Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, publicado el 21.1.2004.

VALORACIÓN ADUANERA

BASE LEGAL

-Decreto Supremo N° 004-2009-EF que establece disposiciones respecto al cobro de los derechos arancelarios para productos digitales y la determinación del valor en aduana para medios portadores, publicado el 13.1.2009.

-Reglamento del Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2009-EF, publicado el 16.1.2009, y modificatorias.

-Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Supremo N° 418-2019-EF, publicado el 31.12.2019, y modificatoria.

-Resolución de Superintendencia N° 077-2020/SUNAT, que aprueba la creación de la Mesa de Partes Virtual de la SUNAT, publicada el 8.5.2020, y modificatorias.

-Resolución de Intendencia Nacional N° 000-ADT/2002-000123, que aprueba la Tabla de Porcentajes Promedio de Seguro, publicada el 31.1.2002, y modificatorias.

VALORACIÓN ADUANERA

Precio	Valor
Es el valor comercial de sus bienes importados expresada en el precio de la factura	Es la base imponible de los derechos arancelarios AD VALOREM

Fuente: Elaboración propia

VALORACIÓN ADUANERA

Aspectos

Gasto de transporte	Valores Referenciales	% de Seguros Referenciales	Descripciones Mínimas
Hasta el lugar de importación	Indica valores de los productos importados.	Indica el % promedio de los seguros aplicables.	Explica características y partidas de productos.

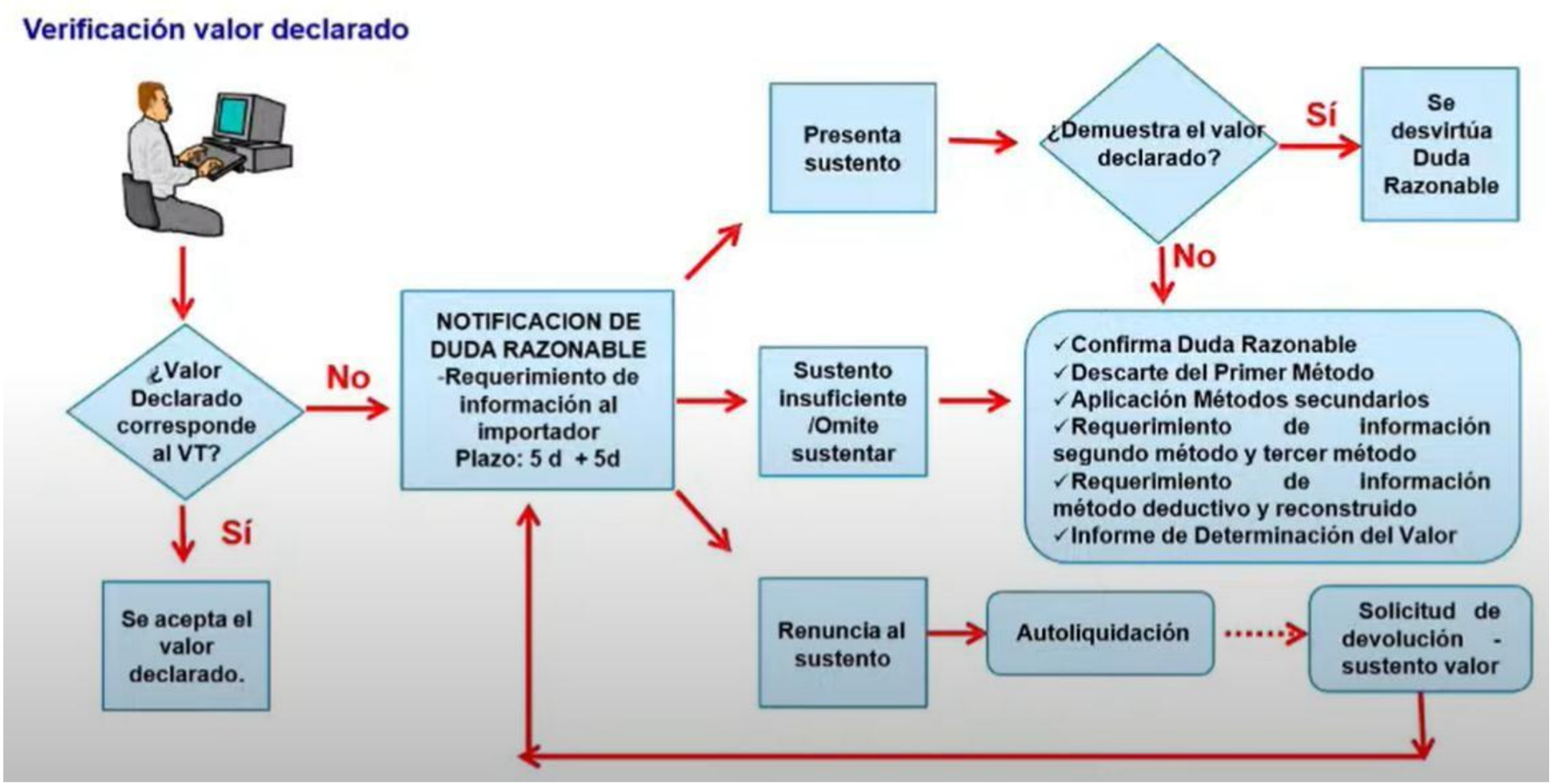
Fuente: Elaboración propia

VALORACIÓN ADUANERA

Métodos de Valoración

- Primera.- Valor de Transacción
- Segunda.- Valor de Transacción de Mercancías Idénticas
- Tercera.- Valor de Transacción de Mercancías Similares
- Cuarta.- Método Deductivo
- Quinta.- Método del Valor Reconstruido
- Sexta.- De Última Instancia

Proceso de duda razonable



CALCULAR

Partida 841451.00.00

Concepto	Precio FOB	Cantidad - Unidad	Total Valor FOB - US $
Ventilador - 1	10	1200	12,000.00
Ventilador - 2	14	1500	21,000.00
Ventilador - 3	16	1700	27,200.00
Ventilador - 4	18	1600	28,800.00
Ventilador - 5	20	600	12,000.00
Totales			**101,000.00**

Valor FOB - US $	101,000.00
Flete China a Lima - US $	4,100.00
Seguro - US $	380.00
Valor CIF - US $	**105,480.00**

Impuesto

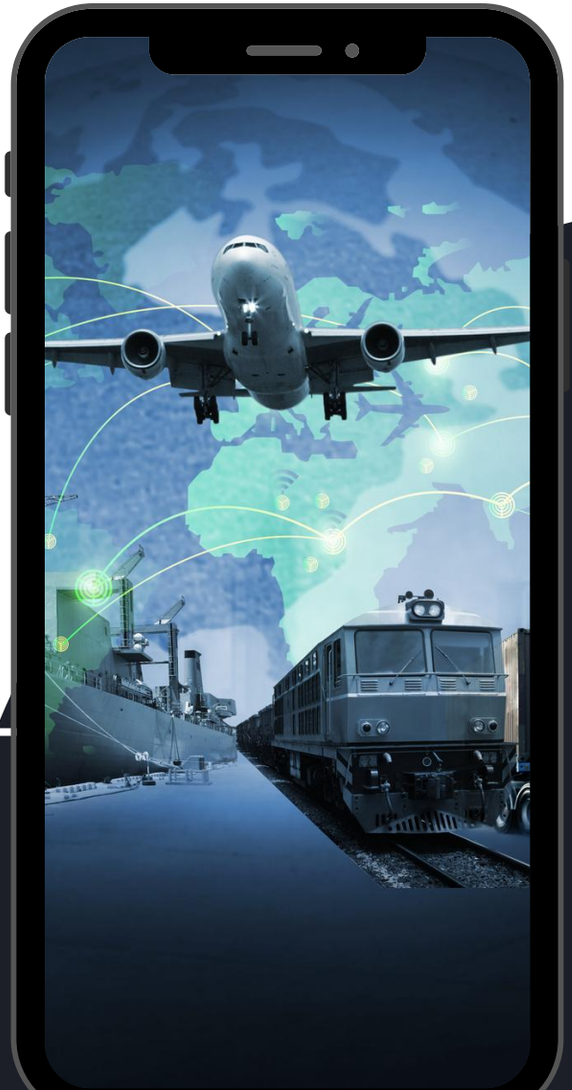
Ad Valorem (XX% del CIF)	
IGV 16% del (CIF + Ad Valorem)	
IPM 2% del (CIF + Ad Valorem)	
Percepcion 3.5 % del (CIF + Ad Valorem + IGV + IPM)	

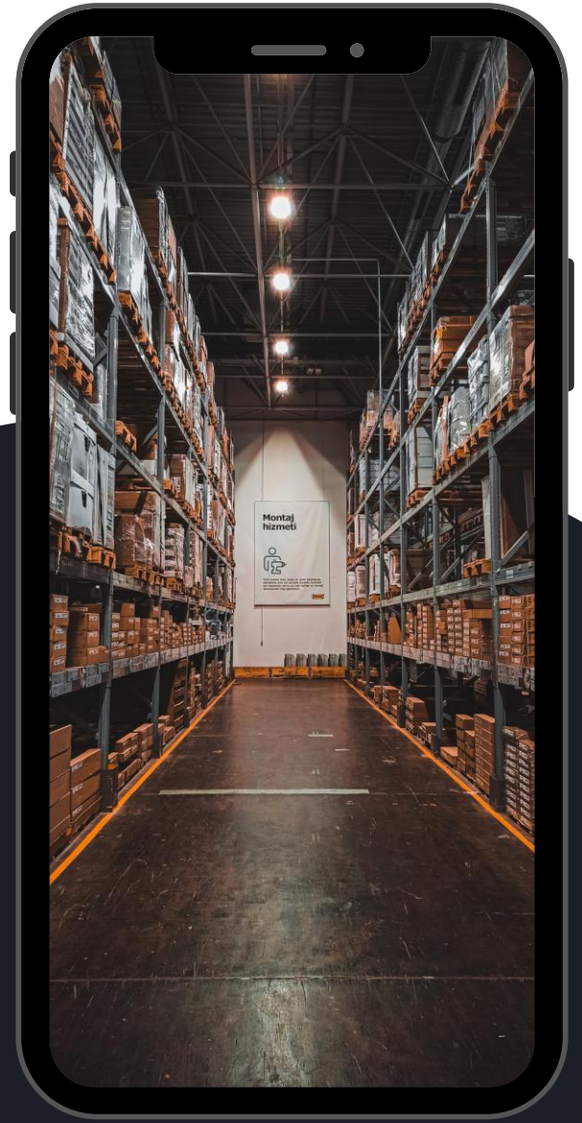
Total Impuestos a Pagar - US $	0

EDU MIN

TEMA 2 :

OPERATIVIDAD ADUANERA





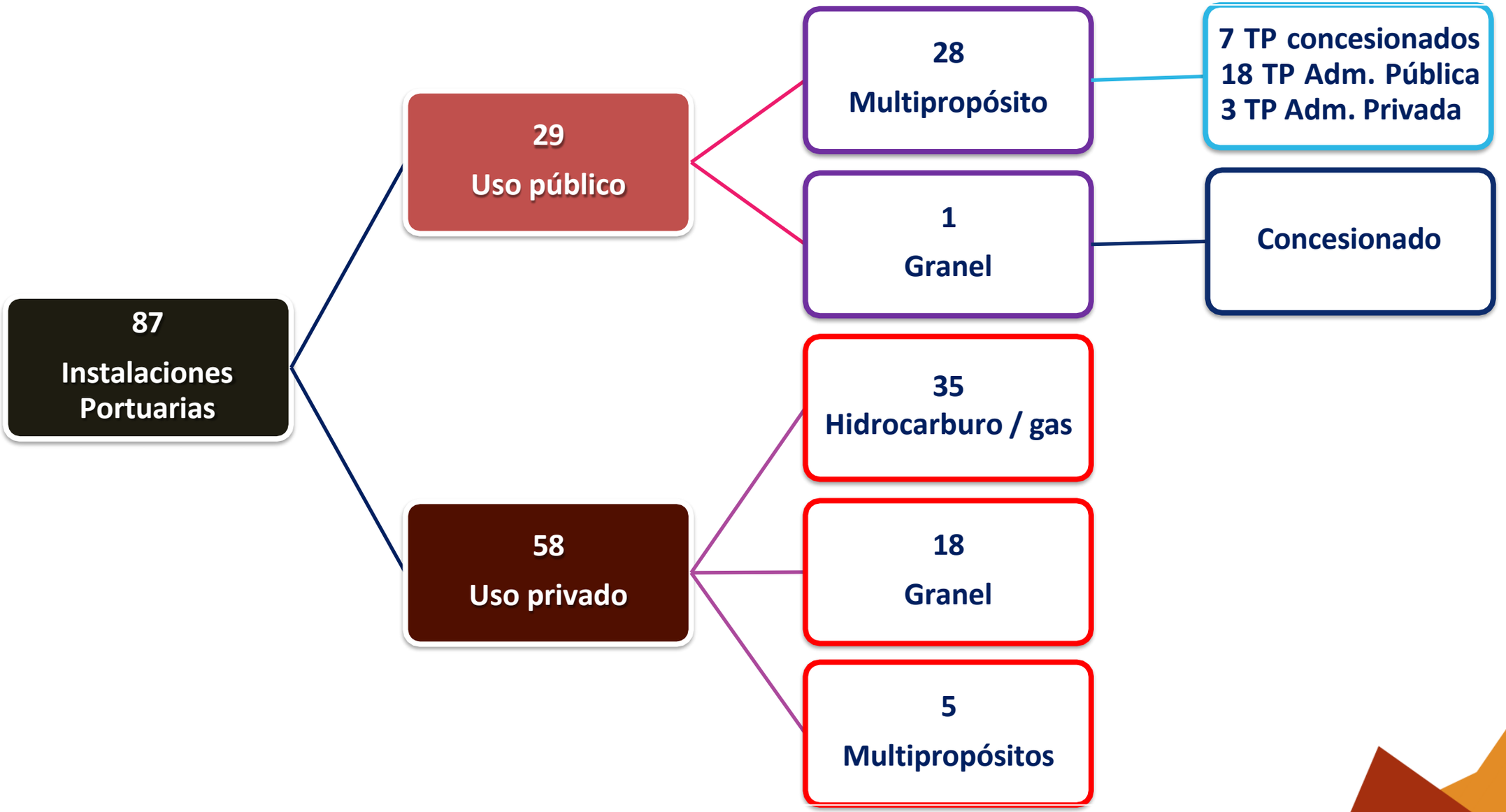
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS

- Operador Portuario
- Usuario del Puerto
- Administrador Portuario

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

Acceso Acuático	• Canales, zonas de aproximación, obras de abrigo o defensa tales como rompeolas, esclusas y señalizaciones náuticas.
Zonas de transferencia de carga y tránsito de pasajeros	• Muelles, diques, dársenas, áreas de almacenamiento, boyas de amarre, tuberías
Acceso Terrestre	• Vías interiores de circulación y líneas férreas que permitan la interconexión directa e inmediata con el sistema nacional de circulación vial.

BOSQUEJO


87
Instalaciones Portuarias
29
Uso público
28
Multipropósito
7 TP concesionados
18 TP Adm. Pública
3 TP Adm. Privada
1
Granel
Concesionado
58
Uso privado
35
Hidrocarburo / gas
18
Granel
5
Multipropósitos

MODALIDADES DE OPERACIÓN PORTUARIA



La Operación Portuaria es un proceso amplio que engloba **aspectos administrativos previos al atraque**, procesos que se llevan a cabo en el momento en que el buque arriba al puerto, **manipulación** de la mercancía, embarque y descarga, así como la recepción de mercancías.

Son las operaciones de carga y descarga de carga de importación o exportación, cuya responsabilidad de llenado o vaciado del contenedor es por cuenta y riesgo del usuario.

Modalidades de Operación Portuaria

- Embarque y Descarga Directos
- Embarque y Descarga Vía Dpw / Apm Como Terminales Portuario Del Callao
- Embarque y Descarga Vía Zonas De Almacenamiento Asignadas a Prestadores De Servicios
- Embarque y Descarga Vía Depósito Temporal Extraportuario

SISTEMA PORTUARIO NACIONAL (SPN)

Ley del Sistema Portuario Nacional

LEY N° 27943 (2013)

OBJETIVO: Regular las actividades y servicios en los terminales, infraestructuras e instalaciones ubicados en los puertos marítimos, fluviales y lacustres, tanto los de iniciativa, gestión y prestación pública, como privados, y todo lo que atañe y conforma el Sistema Portuario Nacional.



Sistema Portuario Nacional (SPN)

LINEAMIENTOS DE POLITICA PORTUARIA

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

- **Fomento** y planeamiento **de la competitividad de los servicios portuarios** y la promoción del comercio nacional, regional e internacional.
- **Integración de los puertos** al sistema de transporte nacional y a la cadena logística internacional.
- **Promoción de la inversión** en el Sistema Portuario Nacional, fomentando la participación del sector privado.
- Promoción del **libre acceso, la leal competencia** y la libre concurrencia al mercado de los servicios portuarios.

- Es un organismo técnico especializado responsable del sistema portuario nacional

PERSONERÍA
jurídica de derecho público interno y patrimonio propio.

Adscrito al **MTC**
Dependiente del ministro
*Facultad normativa por delegación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

AUTONOMÍA
administrativa, funcional, técnica, económica y financiera

Autoridad Nacional Portuaria APN

¿Qué hacemos?

Fomentamos el desarrollo del Sistema Portuario Nacional para su fortalecimiento frente a la globalización, el crecimiento del sector exportador y la consolidación de una comunidad marítima-portuaria.

Promovemos la inversión privada en los puertos y la coordinación de los distintos actores públicos o privados que participan en las actividades y servicios portuarios.

Nuestra misión es conducir y promover el desarrollo sostenible del Sistema Portuario Nacional en beneficio de la comunidad portuaria, a fin de contribuir a su competitividad y modernización.

Trabajamos para fomentar el empleo, su calidad y el logro de una mayor estabilidad como consecuencia de la capacitación a los trabajadores portuarios.

Autoridad Portuaria Nacional (APN) es una entidad adscrita a Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

https://www.gob.pe/institucion/apn/institucional

SISTEMA PORTUARIO NACIONAL (SPN)

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO

Aprobado por DS en el marco de la política del sector MTC.

PNDP

- Documento técnico normativo.
- Elaborado por la APN

El desarrollo, modernización, competitividad y sostenibilidad del SPN.

Objetivo

- Orientar
- Impulsar
- Ordenar
- Planificar

SISTEMA PORTUARIO NACIONAL (SPN)

60 TERMINALES PORTUARIOS

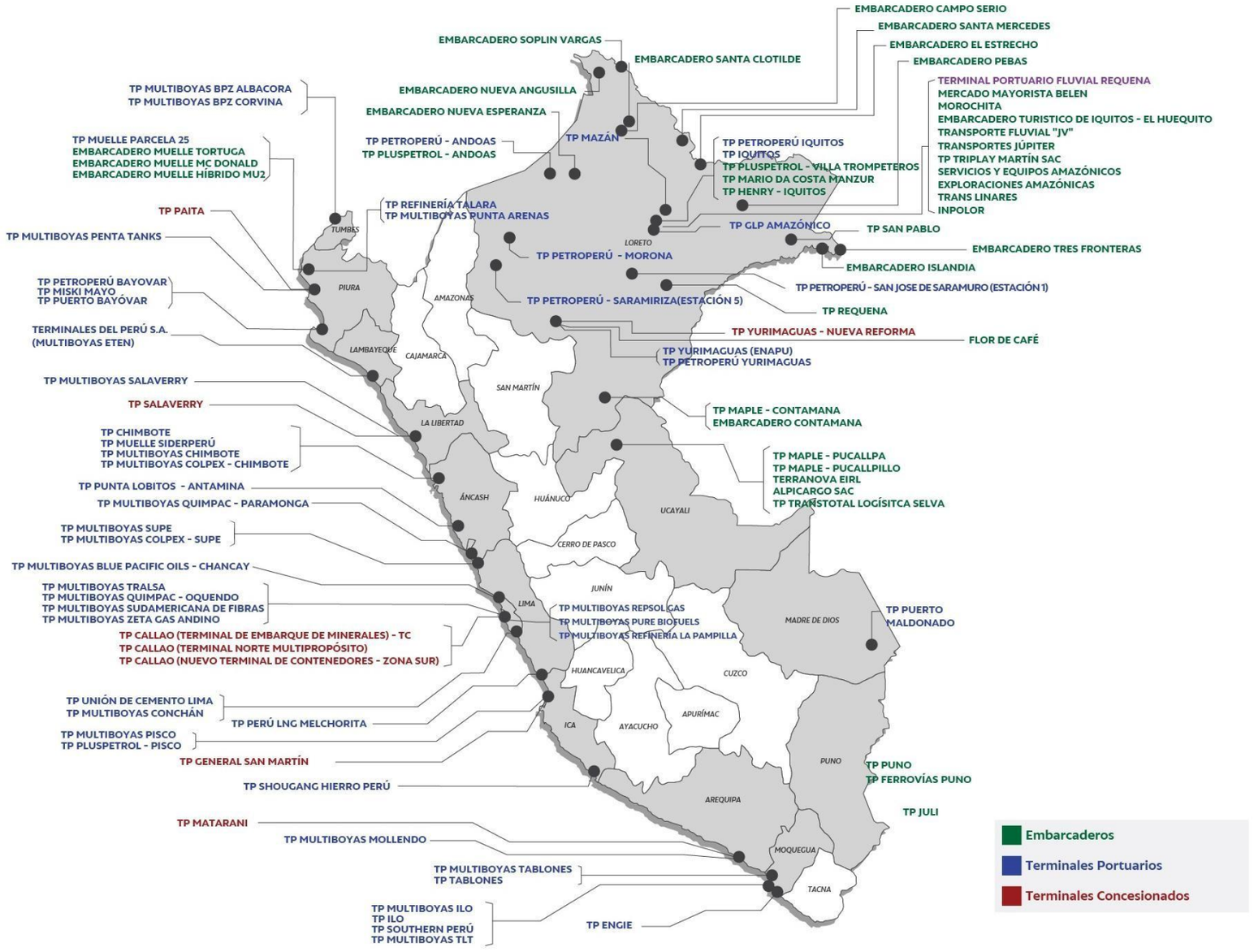
41 EMBARCADEROS

14 USO PÚBLICO

- **12** Multipropósitos
  - **05** TP Administración Pública (ENAPU)
  - **07** TP Administración Privada
    - **06** TP Concesionados
    - **01** Habilitación Portuaria
- **02** Especializados (TP Concesionados)
  - **01** Concentrado de minerales
  - **01** Contenedores

46 USO PRIVADO

- **44** Especializados
  - **06** Granel sólido (minerales)
  - **38** Granel líquido (hidrocarburos, gas, aceite de pescado, químicos)
- **02** Multipropósitos



PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

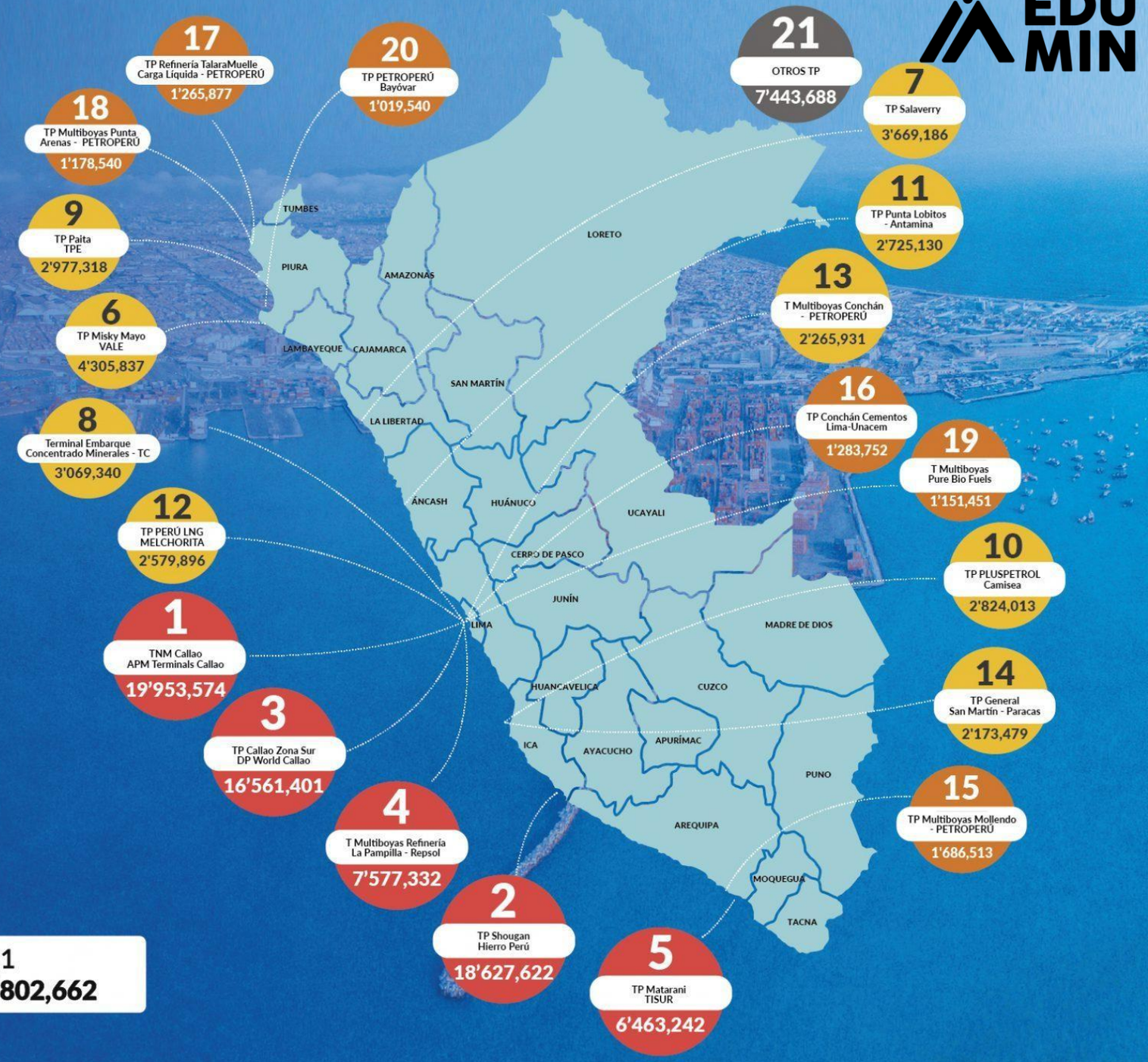
EDU MIN

RANKING

DE LOS TERMINALES PORTUARIOS

TOP 20

DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL



MOVIMIENTO DE CARGA EN TONELADAS MÉTRICAS (TM)

- 6'000,000 TM - 20'000,000 TM
- 2'000,000 TM - 5'000,000 TM
- 0 > 2'000,000 TM

AÑO 2021
Carga total: **110'802,662**

Sistema Portuario Nacional (SPN)

Movimiento de carga en contenedores

En el año 2022, el total de carga contenedorizada en TM movilizada por los TP de uso público representó el 47.8%. Resaltando una disminución de 6.9% en contenedores a nivel nacional, respecto al año anterior. **Entre los terminales portuarios que variaron, se encuentran: T Zona Sur Callao - DPWC disminuyó su movimiento en 6.2% (De 16,561,401 a 15,529,750 TM). TNM Callao - APMTC disminuyó su movimiento en 8.9% (De 8,668,782 a 7,900,981 TM). TP Paita - TPE aumentó su movimiento en 0.4% (De 2,137,066 a 2,146,233 TM).**

Cuadro comparativo del movimiento de carga en contenedores en los terminales portuarios de uso público, año 2022 - 2021
(Toneladas métricas)

Administrador Portuario	Año-22	Año-21	Variación %
T Zona Sur Callao - DPWC	15,529,750	16,561,401	*-6.2%*
TNM Callao - APMTC	7,900,981	8,668,782	*-8.9%*
TP Paita - TPE	2,146,233	2,137,066	*0.4%*
TP General San Martin - PARACAS	96,831	157,788	*-38.6%*
TP Matarani - TISUR	65,978	113,565	*-41.9%*
TP Pucallpa - LPO	58,044	67,718	*-14.3%*
TP Ilo - ENAPU	32,316	59,431	*-45.6%*
Otros	10,018	3,946	*>100%*
TOTAL TM	**25,840,150**	**27,769,940**	*-6.9%*

Fuente: Terminales portuarios de uso público
Elaborado por el Área de Estadísticas – APN

PUERTO DEL CALLAO



- Terminal de Minerales.
- Terminal Norte.
- Terminal Sur.

Están protegidos por dos rompeolas. En la zona aledaña al puerto se encuentran otro tipo de instalaciones, tales como depósitos, zonas comerciales, edificios, servicios públicos y privados, etc.

PUERTO DEL CALLAO

Terminal de contenedores Zona Sur del TP Callao



Datos Generales

Concesionario	:	DP World Callao S.R.L.
Año de la concesión	:	2006
Modalidad	:	Asociación Público - Privada Autofinanciada
Plazo	:	30 años
Fecha de inicio	:	2006
Fecha de término	:	2036
Región	:	Callao
Compromiso de inversión	:	US$ 627,406.542, incl. IGV
% Ejecutado a marzo de 2019	:	59.04%

Situación actual

- Fase I del proyecto concluida.
- En evaluación el contenido de la adenda para la ejecución de la FASE 2. A la fecha se cuenta con la opinión favorable del MEF y del OSITRAN.

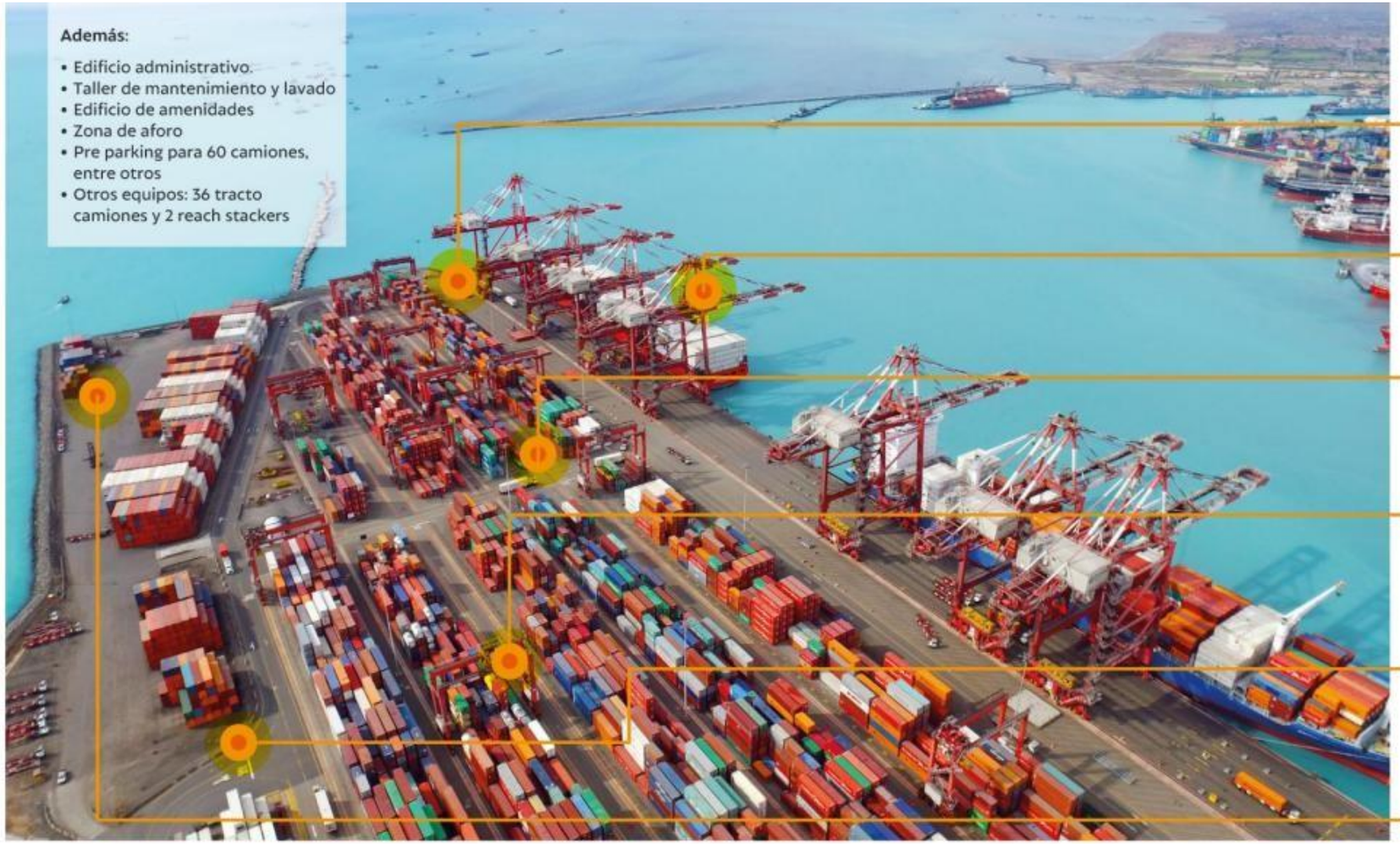
Avance programado en los próximos 30d:

- Se espera el pronunciamiento oficial sobre el proyecto modificado de la adenda por parte del concesionario.
- El MTC formalizará el contenido de la adenda solicitando al OSITRAN su opinión favorable. Posteriormente, el MEF emitirá opinión a fin de concretar la suscripción de la adenda.
- Fecha estimada de suscripción de la Adenda: Julio - Agosto de 2019.

PUERTO DEL CALLAO

Terminal de contenedores Zona Sur del TP Callao

Vista panorámica, luego de la culminación de la Fase 1



Muelle de 650 m
16 m de profundidad

7 Grúas Pórtico de muelle Súper Post Panamax

Patio de almacenamiento de 21.5 Ha
Capacidad: 850 mil TEU'S anuales

21 Grúas RTG de Patio

448 tomas fijas para reeferes

Zona 1-B: 3.2 Ha para almacenamiento de contenedores vacíos, actualmente se encuentra en ejecución la pavimentación de esta zona

PUERTO DEL CALLAO

Terminal de contenedores Zona Sur del TP Callao



Inversión adicional:
Ampliación de patio de contenedores.
Obras en el área 1B y patio existente, así como en puertas de entrada y salida, y zona de aforo **(Monto referencial de inversión: US$ 11 millones)**

PUERTO DEL CALLAO

Terminal de contenedores Zona Sur del TP Callao



PUERTO DEL CALLAO

Terminal Norte Multipropósito del TP Callao

Datos Generales

Concesionario	:	APM Terminals Callao S.A.
Año de la concesión	:	2011
Modalidad	:	Asociación Público - Privada Autofinanciada
Plazo	:	30 años
Fecha de inicio	:	2011
Fecha de término	:	2041
Región	:	Callao
Compromiso de inversión	:	US$ 895,577.448, incl. IGV
% Ejecutado a marzo de 2019	:	45.76%

Situación actual

Se encuentran concluidas las Etapas 1 y 2 del proyecto.

En ejecución la rehabilitación del muelle 7 **(Monto referencial de inversión: US$ 12 millones)**

En evaluación el contenido de la adenda para la modificación de la Etapa 3.

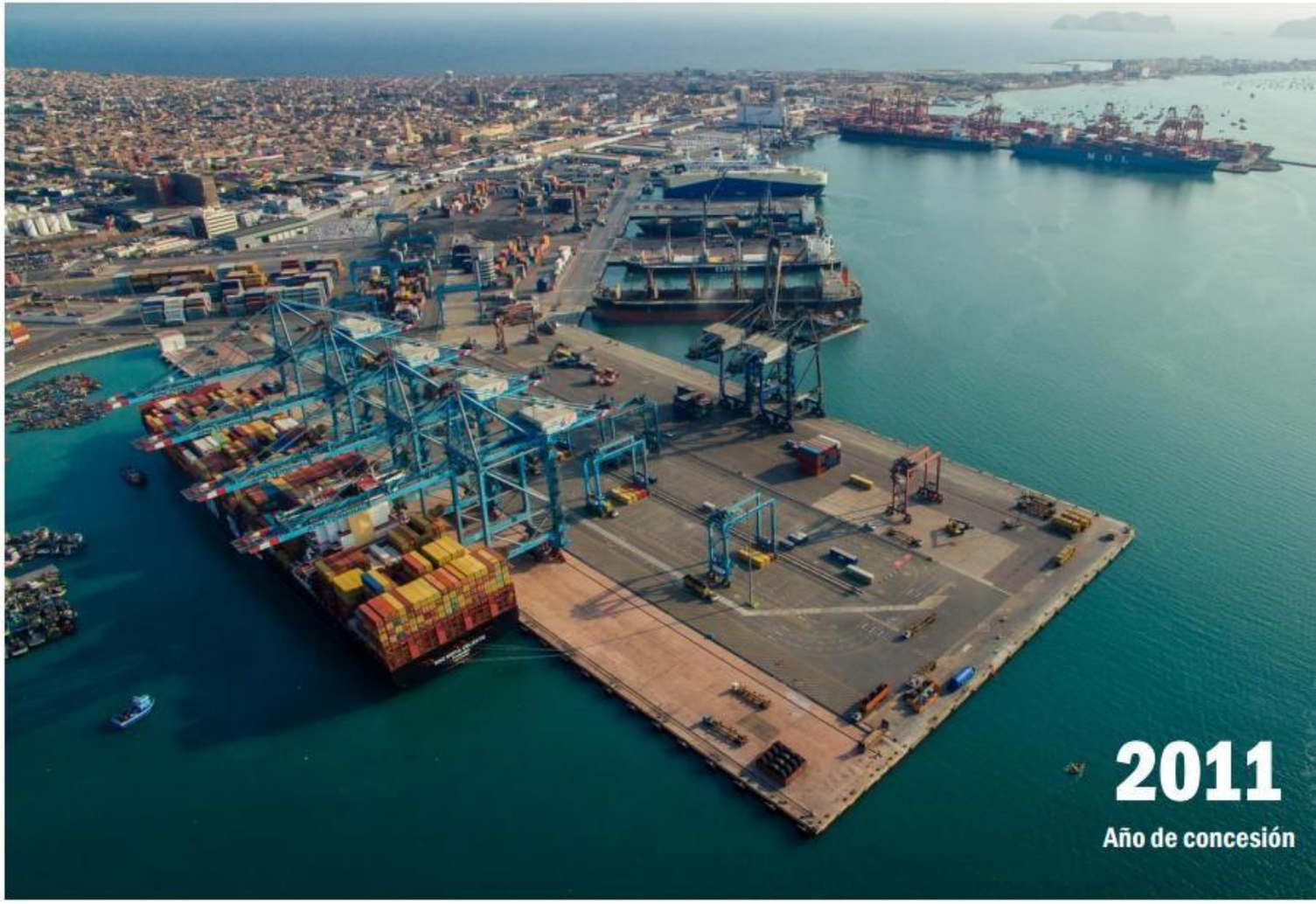
Avance programado en los próximos 30d:

Rehabilitación del muelle 7:

A la espera del pronunciamiento de la DGPPT-MTC sobre la ampliación de plazo solicitada por APMT. De ser favorable, se deberá remitir el nuevo cronograma de actividades de ejecución de obra.
La APN remitirá al OSITRAN y al MTC las modificaciones N° 1 y 3 de los Expedientes Técnicos de obra (ETO) del Muelle 7 de APMT, para su revisión y evaluación.

Adenda al contrato de concesión

- Actualmente se ha llegado a un acuerdo con el concesionario en relación a:
  - -Indicadores de niveles de servicio y productividad
  - -Layout
  - -Inversiones, etapas, y gatillos.
- Se espera el pronunciamiento de SUNAT en relación a su reubicación dentro del terminal. Fecha estimada 02 de julio de 2019
- Se estima realizar la suscripción de la adenda en octubre de 2019.



PUERTO DEL CALLAO

Terminal Norte Multipropósito del TP Callao



Muelle 11: 280 m de largo
16 m de profundidad

Sistema de recepción, traslado y descarga de granos limpios (incluye faja transportadora y 4 grúas móviles)

12 grúas de patio RTG

Instalaciones para reefers, abastecedor de combustible, balanzas (zona de ingreso), gates, edificio administrativo, edificio de amenidades, sistema OCR, instalaciones eléctricas y sanitarias, sub estaciones.

2 grúas de muelle STS Panamax (recibidas por ENAPU)

4 grúas de muelle STS Super Póst Panamax

Muelle 5: 560 m de largo
16 m de pronfundidad

PREGUNTAS

BIBLIOGRAFIA

- Procedimiento especifico (2023). Valoración de mercancías según el acuerdo del valor de la OMC (2023). Recuperado de https://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/procEspecif/despa-pe-01-10a.htm
- MINCETUR. (2021). *Implementación de la Primera Fase de un Port Community System (PCS) para el Intercambio de información entre los Agentes del Puerto del Callao*. https://transparencia.mincetur.gob.pe/documentos/vuce2/convocatorias/PORT_COMMUNITY_SYSTEM/TDR_PCS.pdf
- Calixto, G. B. (2019, agosto). *Políticas Públicas y avance en la actualización del Plan Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP)*. http://www.sela.org/media/3212401/plan-nacional-de-desarrollo-portuario-peru.pdf
- LEY Nº 27943*: Ley del Sistema Portuario Nacional, 29 (07 de febrero del 2013).* https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/309DEF042F5FCC90052577E50055704F/$FILE/2national.pdf
- Autoridad Portuaria Nacional-MTC. (2023). *REPORTE RDN02.* https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4177544/Reportes%20estad%C3%ADsticos%20-%20anual%202022.pdf.pdf?v=1677259375
- Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, O. S. (2022). *Informe de desempeño 2021, Terminal Portuario Euroandino de Paita*. https://www.ositran.gob.pe/anterior/wp-content/uploads/2018/11/id-2021-tppaita.pdf
- Oviedo, P. M. E. (Mayo del 2019). *Teriminales Portuarios Euroandinos Paita SA-Estudio de Maniobras*. https://www.dicapi.mil.pe/storage/shunting/JyCi7JPr1638550963.pdf
- Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, O. S. (2022). *Informe de desempeño 2021, Concesión del Terminal Portuario General San Martin*. https://www.ositran.gob.pe/anterior/wp-content/uploads/2018/11/id- 2021-tpgsm.pdf
- SIICEX. (2009). Guía de orientación al usuario de transporte acuático. Recuperado de https://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/188937685rad43065.pdf

BIBLIOGRAFIA

- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, M. (2015). *Guia de Orientacion del Usuario del Transporte Acuatico*. https://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/188937685rad43065.pdf

- Ley General de Aduanas, DL N° 1053 (27 de junio del 2008). https://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-03.htm

- *Reglamento de la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo Nº 010.2009-EF*. (17 de marzo del 2009). https://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/normasociada/gja-00.04.htm

- *Procedimiento General de Importacion para el consumo DESPA-PG.01-A*, (12 de junio del 2015) (testimony of Resolucion de Intendencia SUNAT). https://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importacA/procGeneral/despa-pg.01-A.htm

- *Procedimiento General de Exportacion Definitiva DESPA-PG.02*, (30 de enero del 2020) (testimony of Resolucion de Intendencia SUNAT). https://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/exportacion/exportac/procGeneral/index.html

GRACIAS

